

Non-Compete & Non-Solicit in Indonesia — Putusan MA 3549 K/Pdt/2023

Non-Compete & Non-Solicit Enforceability in Indonesia

Landmark case: Putusan MA 3549 K/Pdt/2023

The Indonesian Supreme Court has clarified that **post-employment non-compete clauses are enforceable** when they are:

1. **Narrow in scope** — limited to specific business areas
2. **Proportional in duration** — reasonably bounded in time
3. **Tied to legitimate interests** — protecting trade secrets, training investment, customer relationships
4. **Geographically reasonable** — not blanket worldwide bans

The MA ruling treats breach as **wanprestasi** (contract breach), giving the employer full civil remedies (damages, injunction).

What the case establishes

Element	Court guidance
Validity	Non-compete clauses are NOT inherently invalid in Indonesia
Enforceability	Must be reasonable + proportional
Duration upheld	~12 months on the facts of MA 3549 K/Pdt/2023
Legitimate interest	Trade secret protection + training investment
Remedy	Wanprestasi → damages + injunctive relief

Practitioner guidance — durations

Based on commentary from SSEK, Makarim & Co., Mori Hamada, Leglobal:

Period	Status
6 months	✅ Strongly defensible
12 months	✅ Defensible (MA 3549 ratified)
18 months	⚠️ Borderline — needs strong legitimate interest
24+ months	❌ Often struck down as excessive
Lifetime	❌ Always struck down

Required scope discipline

A defensible non-compete clause must specify:

1. Activity scope — what is forbidden

Be specific about competing services. NOT “any employment in tech industry” but rather “consulting on Indonesian visa/immigration/KITAS” or “providing AI/RAG systems for Indonesian regulatory matters.”

2. Geographic scope

Specify wilayah. “Republik Indonesia” is reasonable for a domestic Indonesian business. Don’t claim worldwide.

3. Duration

6-12 months. Don’t push higher unless protecting genuinely high-value, time-sensitive trade secrets.

4. Legitimate interest justification

Recite IN THE CONTRACT what legitimate interest justifies the restraint.
Reference Putusan MA 3549 K/Pdt/2023 explicitly.

Sample non-compete clause (Bahasa Indonesia)

Larangan Persaingan setelah masa kerja (Non-Compete).

Selama jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini
(untuk alasan apapun), PIHAK KEDUA dilarang baik secara langsung maupun
tidak langsung, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain,

untuk:

(a) Mendirikan, memiliki, mengelola, bekerja pada, memberikan jasa konsultasi kepada, atau menjadi pemegang saham (selain pemegang

saham minoritas <2% pada perusahaan publik) dari perusahaan atau

entitas yang berkompetisi secara langsung dengan ruang lingkup bisnis PIHAK PERTAMA di bidang:

(i) Layanan konsultasi imigrasi, visa, dan KITAS untuk pasar Bali/Indonesia;

(ii) Layanan setup perusahaan PMA dan PT lokal;

(iii) Layanan tax advisory dan akuntansi;

(iv) Sistem AI/RAG untuk regulasi visa, tax, atau KBLI Indonesia.

(b) Larangan ini berlaku di wilayah Republik Indonesia.

(c) Pembatasan ini disusun sempit dan proporsional sesuai prinsip yang

ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023, yaitu untuk melindungi kepentingan sah PIHAK PERTAMA atas

Rahasia

Dagang dan investasi pelatihan, dan tidak melebihi yang diperlukan

untuk melindungi kepentingan tersebut.

Non-Solicit (Clients)

Easier to enforce than non-compete because more specifically tied to legitimate interest (customer relationship + confidential customer data).

Key drafting requirements

- **Define “client”** — limit to clients actually known to the employee
- **Time-bound the client list** — e.g., “clients of Perusahaan in last 12 months that PIHAK KEDUA personally interacted with”
- **Define “solicit”** — direct contact, indirect contact, advertising targeting

Sample non-solicit clause (Bahasa Indonesia)

Larangan Solicitation Klien (Non-Solicit).

Selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya Perjanjian

ini, PIHAK KEDUA dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung:

(a) Menghubungi, mendekati, atau mengajak (solicit) klien PIHAK PERTAMA

yang pernah dilayani atau dihubungi PIHAK KEDUA selama 12 (dua

belas) bulan terakhir masa kerjanya, untuk tujuan menawarkan jasa yang berkompetisi dengan PIHAK PERTAMA;

(b) Memanfaatkan daftar klien, data kontak, atau informasi pelanggan

PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.

Non-Poach (Employees)

Prevents former employee from raiding the team. Generally enforceable when reasonable.

Sample non-poach clause (Bahasa Indonesia)

Larangan Pendekatan Karyawan (Non-Poach).

Selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dilarang mengajak, merekrut, atau memberikan tawaran pekerjaan kepada karyawan, kontraktor, atau mitra PIHAK PERTAMA yang masih aktif atau yang telah berhenti dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Concurrent freelance allowance — workaround

For employees with existing freelance side-business (e.g., Subhi's Desainpedia), banning all external work is unrealistic and may not be enforceable. Better approach: **limited concurrent freelance allowance** with strict conditions.

Required cumulative conditions (sample)

Aktivitas freelance dan/atau usaha pribadi PIHAK KEDUA selama masa kerja diperbolehkan HANYA apabila memenuhi seluruh syarat berikut secara kumulatif:

(a) Tidak mengganggu jam kerja, ritme kerja, dan kualitas deliverable;

(b) Tidak menggunakan sumber daya, waktu kerja, perangkat, kredensial,

dan/atau Rahasia Dagang PIHAK PERTAMA;

(c) Tidak bertentangan secara langsung maupun tidak langsung dengan

kepentingan bisnis PIHAK PERTAMA;

(d) Tidak melibatkan klien aktif PIHAK PERTAMA atau klien yang

pernah

dilayani PIHAK PERTAMA dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
(e) Diberitahukan secara tertulis kepada Manajemen sebelum dimulai apabila bernilai material (lebih dari Rp 5.000.000,- per proyek atau berdurasi lebih dari 1 bulan).

This is a defensible workaround because it doesn't ban the activity entirely (which would be unreasonable for someone with established side business), but channels it within bounds that protect the employer's legitimate interests.

Common drafting mistakes (avoid)

Mistake	Fix
Non-compete too broad ("any tech company")	Specific service categories listed
Worldwide non-compete	Limit to Republik Indonesia
Duration >12 months without justification	Stay 6-12 months or recite specific reason
No reference to legitimate interest	Cite Putusan MA 3549 K/Pdt/2023 + name interests
Ban on all freelance	Concurrent allowance with cumulative conditions
No client-list definition	Specify "clients in last 12 months"
No "solicit" definition	Define direct/indirect/advertising

Cross-references

- Trade secret (the legitimate interest): 01-rahasia-dagang-uu30-2000.md
- Liquidated damages (penalty for breach): 05-pasal-templates-ready-bahasa-indonesia.md